



ATA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA/VR DE 2024

Data: 27/06/2024

Local: Sede SMMA

Início: 14h e 30 min.

Ata redigida por: Vívian Cristina de Freitas da Paixão – SMMA

Participantes:

1. Vanderson C. Vaz – CRBio
2. Maria de Fátima Martins – FAM/VR
3. Daniele Andrade Silva – CREA-RJ
4. Mariana Simões Vieira – OAB
5. Márcia Valéria Porto – ICMBio
6. Nayra Cardoso Gomes – SAAE/VR
7. Gabriela Cunha Ribeiro – SMMA
8. Márcio Frazão Guimarães – ACIAP/VR
9. Alexandre C. I. da Fonseca – Sociedade Civil
10. Sandro Leonardo Alves – ICMBio
11. Ana Carolina Dorneles R. Rocha – UniFOA
12. José Arimathéa Oliveira – IFRJ
13. Gizely M. Gomes - SMMA

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA DE 2024

Com início às 14 horas e 30 minutos do dia 27 de junho de 2024, aconteceu a 4ª Reunião Ordinária do COMDEMA/VR de 2024, de forma presencial, na sede da SMMA/VR.

Iniciamos a reunião com o primeiro ponto da pauta:

1. Revisão da Lei 4438/2008 que cria a Política Municipal de Meio Ambiente;

O **sr. Sandro** relatou que a lei 4438/2008 é muito completa, tem mais de 160 artigos, e não são todos os municípios que possuem o seu próprio Código Municipal de Meio Ambiente, contudo, a lei encontra-se defasada, pois as legislações estadual e federal já avançaram, assim como a legislação municipal avançou em termos ambientais e a lei do Código Municipal do Meio Ambiente está ultrapassada. Isso prejudica os fiscais ambientais e a parte do licenciamento na hora de pautar o seu



trabalho, e ao COMDEMA também, em razão de ser uma lei que traz a composição do Conselho. Na gestão passada, houve um GT (grupo de trabalho) específico para propor alterações na lei 4438/08, principalmente no capítulo dois, que abrange o COMDEMA, GT este que chegou a fazer uma boa proposta, no entanto, quando a lei chegou para aprovação na Câmara Municipal, o Conselho tomou conhecimento de que a Câmara também estava trabalhando para rever a mesma lei. Surgiu, então, a possibilidade de alinhar com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara essa revisão da lei, porém, esse processo foi inviabilizado com a troca de gestão, e hoje se faz necessário retomar esta revisão da lei, que deve ser impulsionada pelo COMDEMA, com um novo GT. Para isso, a Secretaria do Meio Ambiente deveria encabeçar a parte técnica, e inserir a legislação atualizada que tanja ao COMDEMA para compor o novo Código Municipal do Meio Ambiente, partindo das propostas que foram construídas pelo GT anterior.

O **sr. Márcio** colocou que o COMDEMA poderia oficializar a proposta de revisão da lei para a Câmara, e propôs que a ausência do Legislativo nas reuniões do Conselho seja sinalizada à Câmara.

A **sra. Gizely** indicou que os vereadores também membros do Conselho costumam participar do dia da posse, porém, não costumam frequentar as reuniões posteriores com a regularidade prevista.

O **sr. Sandro** assinalou que os mesmos já atingiram o número máximo de ausências e que é necessário pedir a troca dos vereadores, ao que a **Sra. Gizely** respondeu que iria enviar um ofício com essa informação à Câmara Municipal.

O **sr. Márcio** questionou se a participação do legislativo no COMDEMA é obrigatória, ao que o **sr. Sandro** respondeu que isso é algo que faz parte da atual composição do Conselho no regimento, e vale ser discutido, pois a lei que está acima dessa e que compreende a composição do Conselho é justamente a lei 4438/2008.

A **sra. Maria de Fátima** indicou que há uma representação federal de que o legislativo não tem que fazer parte do Conselho, pois ele já é municipal e ocorre uma sobreposição de poderes, ao que o **Sr. Sandro** colocou que isso vai de encontro com o que o GT anterior já havia feito (retirar a Câmara do COMDEMA) e o quadro de membros atual está sugerindo fazer agora na revisão da lei 4438/08, informação que foi apoiada pela **Sra. Gizely**. O **sr. Sandro** ainda explicou que, atualmente, as ausências nas reuniões fazem com que o vereador que também é conselheiro perca seu papel no COMDEMA, mas a cadeira permanece para a Câmara ocupar com outro vereador. Para mudar esta situação, há que se alterar a lei.

O **sr. Márcio** questionou se os Conselheiros ausentes são devidamente comunicados e se sofrem alguma sanção pelas ausências, ao que o **Sr. Sandro** respondeu que as sanções não ocorrem e não tem nenhum regimento que preveja sanções aos Conselheiros por ausência.

A **sra. Maria de Fátima** colocou que os vereadores têm um momento próprio e não vê motivo para que façam parte dos Conselhos, pois ambos são de nível municipal e acaba sendo como um poder dentro do outro.

O **sr. Sandro** propôs que fosse encaminhado o resgate do GT de retificação da lei, e se manifestou como voluntário para fazer parte do mesmo, assim como a **sra. Mariana**, a **sra. Maria de Fátima** e o **sr. Márcio**. O **sr. Sandro** ainda lembrou que o GT irá apresentar uma proposta para discussão com os outros conselheiros e não tem a autonomia para decidir nada.

O **sr. José Arimathéa** indicou que poderia ter que haver a exclusão de algum artigo da lei que hoje encontra-se ilegal ou inconstitucional, e sugeriu que no ofício constasse a revisão do capítulo 2, relativo ao COMDEMA, e também uma recomendação de revisão dos artigos que requerem alteração para voltarem à condição da legalidade, e não firam o trabalho dos servidores.

A **sra. Gizely** relatou que a **sra. Thais Ribeiro** esteve fazendo uma revisão, a pedido do **sr. Miguel**, para ajustar a lei municipal com a lei estadual, haja vista terem o entendimento de que há dissonância entre elas.

O **sr. Sandro** lembrou que a **sra. Thais Neto** está cursando o programa de pós graduação em tecnologia ambiental e anseia dissertar sobre a atualização da lei 4438/08, com isso, ela pode



contribuir muito para esta questão. Ademais, cabe ao GT buscar outros municípios que estejam com a legislação atualizada para se ter ideias. O **sr. Sandro** ainda pediu que um membro da SMMA também fizesse parte do GT, ao que a **sra. Gabriela** se prontificou e passou a integrar o mesmo. O **sr. Sandro** finalizou a pauta informando que o GT irá se reunir e quando tiver uma proposta pronta, irá apresentar como ponto de pauta para discutir com os demais conselheiros.

2. Veto do prefeito ao Projeto de Lei 116/2023 que torna obrigatório o monitoramento da qualidade do ar pela SMMA por meio de estações móveis e pendências para obter os fundos do FUMCAM.

O **sr. José Arimathéa** relatou ter conhecimento de que o Prefeito vetou a lei, e a Câmara derrubou o veto e sancionou as leis 6276 e 6368. A primeira institui o sistema municipal de Monitoramento da Qualidade do Ar da cidade de Volta Redonda, com informações disponibilizadas ao público em tempo real, por meio de site do Poder Público Municipal, e dá outras providências, e a segunda dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Volta Redonda de utilizar o monitoramento da qualidade do ar com estação móvel.

O **sr. Sandro** colocou que foram formuladas duas leis para abordar um assunto que já era de obrigação da Prefeitura desde 2008, ao que o **Sr. Alexandre** complementou já constar no artigo 93 da lei 4438/08. O **sr. Sandro** especificou que consta na lei o seguinte: para controle das emissões atmosféricas, a Secretaria de Meio Ambiente estabelecerá uma rede de amostragem e monitoramento sistemático; algo que nunca chegou a ser implementado no município. No artigo 93, ainda tem um parágrafo que aborda a necessidade das empresas responsáveis por fontes de maior impacto na atmosfera instalarem redes de amostragem de monitoramento das emissões de poluentes gasosos que repassem dados para a SMMA, algo que a CSN nunca realizou, e sempre faz o repasse de dados somente ao INEA. A **sra. Gizely** contribuiu informando que o repasse da CSN é feito para o INEA e este o disponibiliza para a Secretaria. O **sr. Sandro** frisou que a importância do repasse de dados seria útil para que a comparação dos mesmos seja possível com os dados apresentados pela própria empresa.

O **sr. Sandro** frisou que os fundos do FUMCAM seriam úteis para viabilizar o financiamento dessa rede de amostragem de monitoramento da qualidade do ar, ao que o **sr. José Arimathéa** comentou que o servidor da Secretaria de Fazenda havia dito na última reunião que o dinheiro deles poderia ser usado, contudo, o **sr. Sandro** defendeu que se fosse usado da maneira que eles estão propondo, via Fazenda, seria ilegal, pois, segundo a lei que regulamenta o FUMCAM, o repasse deveria ser via coordenador de despesas da Secretaria do Meio Ambiente. O **sr. Sandro** ainda disse discordar que a questão que está impedindo essa viabilização seja a criação de um CNPJ, pois o Fundo de Barra Mansa tem seu próprio CNPJ, o que se configura como um modelo viável para Volta Redonda também. O **sr. Sandro** propôs, ainda, de resgatar a ação que foi para o Ministério Público, com o doutor Jorge da OAB, que era Conselheiro da OAB no COMDEMA, e procurar saber qual fim teve a mesma.

A **sra. Maria de Fátima** colocou que não conhece nenhum Fundo onde o dinheiro não é controlado e acompanhado pelo Conselho e pela própria Secretaria, e defendeu que seja a SMMA que cuide do Fundo, acompanhada pelo Conselho, por um gestor de parceria e um contador. O **sr. Sandro** lembrou que a Conferência do Meio Ambiente, onde foi realizada a eleição dos Conselheiros vigentes, não pôde ser financiada pelo Fundo do Meio Ambiente por conta das questões burocráticas.

O **sr. Sandro** informou que a Conselheira Mariana, da OAB, estará resgatando o número do processo junto ao Ministério Público sobre os fundos do FUMCAM e perguntou sobre os ofícios enviados à Secretaria de Fazenda a respeito do CNPJ. A **sra. Gizely** respondeu que foi enviado um ofício convidando a Procuradoria Geral do Município, a Controladoria do Município e a Secretaria de Fazenda, solicitando-lhes uma data para realizar uma reunião com um grupo do COMDEMA, contudo, eles não deram nenhum retorno. Com isso, o **sr. Sandro** defendeu que fosse feita uma



outra estratégia para contatá-los ao que a **sra. Gizely** propôs que seja agendada uma reunião onde o COMDEMA vá até os outros órgãos, com prioridade para a Secretaria da Fazenda.

3. Montar a comissão organizadora da etapa municipal para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente

O **sr. Sandro** colocou que a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que acontecerá em Maio de 2025, é de suma importância, visto que a última Conferência foi realizada em 2013, e se trata de uma macropolítica abrangente, a qual pretende fornecer subsídios para a implantação da Política Nacional de Mudança do Clima, e Volta Redonda, por abrigar a maior indústria siderúrgica da América Latina, não pode se furtar de participar da discussão, mesmo que os municípios não sejam obrigados a realizar a etapa municipal para a Conferência Nacional. Na etapa municipal, serão elencados 2 propostas prioritárias para cada um dos 5 eixos temáticos que serão discutidos na Conferência, bem como será eleita a delegação de Conselheiros que irão participar da etapa estadual. O COMDEMA tem papel fundamental para que Volta Redonda realize a etapa municipal por conta da normativa da Conferência prever que a etapa municipal seja preferencialmente convocada pelo poder executivo, via Secretaria do Meio Ambiente, mas é preciso se pensar na Comissão Organizadora, que deve conter membros do executivo e da sociedade civil. O **sr. Sandro** propôs que o COMDEMA deve estruturar a Comissão Organizadora com representantes de várias instituições, de forma paritária entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, e que seria oportuno criar um grupo para pensar em quem poderia ser convidado a integrar esta Comissão. O grupo foi formado pelos conselheiros Gizely, Gabriela, Ana Carolina, Sandro, José Arimathéa e Mariana.

4. Informes gerais

O **sr. José Arimathéa** fez um informe de que o Comitê de Bacias está empenhado no que tange à redução de mudanças climáticas e estão recebendo estudos contratados pelo Comitê Federal sobre situações futuras em função da mudança de clima na região. Além disso, o Comitê de Bacias tem o costume de realizar uma comemoração de aniversário todo dia 11 de Setembro, e este ano, o evento será sobre mudanças climáticas, tendo cerca de 4 palestras online introdutórias do tema, que acontecerão antes, nos meses de julho e agosto, para o qual todos os Conselheiros estão convidados.

O **sr. José Arimathéa** questionou como ficou a questão do TCA 00119 da CSN com o município sobre o corte das leucenas, e foi acordado que a SMMA enviará à CSN um pedido de solicitação formal sobre o corte das árvores para que o COMDEMA possa avaliar a viabilidade do pedido da CSN, abrindo a possibilidade da CSN comparecer na próxima reunião do COMDEMA para apresentar sua proposta pessoalmente aos Conselheiros. O **sr. José Arimathéa** pediu que a SMMA explicasse aos Conselheiros como ocorre o acompanhamento do plantio de árvores previsto no acordo com a CSN para cada árvore cortada pela empresa.

O **sr. Sandro** perguntou ao **sr. José Arimathéa** sobre a situação do Comitê de Arborização e Corte de Árvores iria avançar, ao que o **sr. José Arimathéa** respondeu que equivocadamente, foi marcada uma reunião em um feriado, contudo, o GT iria realizar uma apresentação ou no mínimo uma atualização aos demais conselheiros.

O **sr. José Arimathéa** pediu que a SMMA pudesse apresentar ao Conselho um histórico com a relação com as cooperativas de catadores da cidade, juntamente com a previsão de abertura de um novo chamamento público para as cooperativas, em razão do TAC que existe sobre o assunto, que requer um acompanhamento minucioso do COMDEMA.

O **sr. José Arimathéa** colocou que, no dia anterior, a cidade recebeu o Secretário Estadual do Meio Ambiente, tendo este visitado o Limpa-Rio no Rio Brandão e não fez menções aos caos atmosférico vivenciado pela cidade e sua população, ao que o **Sr. Alexandre** acrescentou que a situação da cidade está em calamidade vista a quantidade de pó de ferro que tem sido encontrada na piscina do Sesi e em quadras de lazer pela cidade. O **sr. José Arimathéa** explicou que existem estações automáticas e semi-automáticas de medição da qualidade do ar na cidade, onde as estações



automáticas disponibilizam seus dados de forma online pelo site do INEA, dados estes que são difíceis de serem acessados e costumam sempre indicar boa qualidade do ar na cidade. O **sr. Alexandre** relatou que o estudo feito para decidir onde alocar as estações está ultrapassado, pois os lugares onde o pó cai estão diferentes no presente momento e que a situação está repleta de questões muito complexas. O **sr. Sandro** colocou que a solução apresentada pela CSN para diminuir a poluição é diminuir sua produção, ao que o **sr. Márcio** completou que a empresa não tem um plano de gestão ambiental vigente que contemple manter sua produção de forma a minimizar a poluição e tem optado por diminuir sua produção. O **sr. Alexandre** colocou que a empresa nunca propôs acabar com o pó preto de metal pesado, somente sua redução, o que faz com que a população siga tendo contato com esta poluição ambiental e gostaria que a SMMA criasse políticas que pudessem atuar sobre essa questão ao que o **sr. Sandro** respondeu que uma grande contribuição da SMMA e do COMDEMA para essa questão é a instalação de sua própria rede de amostragem da qualidade do ar na cidade, sendo algo que já está na Legislação, já tem o recurso para a execução do projeto, só faltando, no momento, o meio de viabilizá-lo.

O **sr. José Arimathéa** propôs de realizar uma reunião com o setor de gerência de qualidade do ar do INEA para que eles se manifestassem sobre a questão, ao que o **sr. Sandro** respondeu pensar ser algo positivo se o COMDEMA pudesse também pressionar o órgão sobre uma maior atuação sobre essa questão, contudo, se fosse somente para o órgão se colocar, não acredita ser algo viável, por conta da maneira como o INEA tem lidado com a questão da qualidade do ar na cidade.

O **sr. Márcio** relatou sobre os danos diretos que a população que tem placas de energia solar está enfrentando por conta do acúmulo de pó que impede com que elas possam funcionar efetivamente, a **sra. Maria de Fátima** colocou que vários animais na cidade têm apresentado câncer por conta da exposição ao pó preto residual da produção da CSN, e a **sra. Ana Carolina** acrescentou que o setor de saúde da UniFOA tem relatado inúmeros casos de doenças raras no município por conta da poluição.

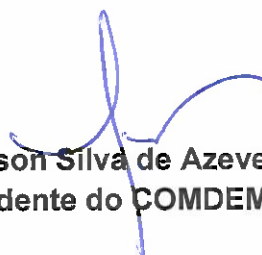
O **sr. José Arimathéa** relatou que tem uma estação de amostragem da qualidade do ar que encontra-se estacionada no mesmo local desde setembro do ano passado, sem manutenção e aferições do sistema, e em Itaguaí, um coletivo de jovens contra a poluição comprou equipamentos e criou um monitoramento cidadão, apoiados pela FioCruz. Eles vieram a Volta Redonda para apresentar esse equipamento, então, o movimento local contra a poluição realizou uma "vaquinha" e compraram 3 equipamentos de monitoramento das partículas do ar, porém, para o tamanho da cidade, seria necessário ter 10 equipamentos destes, portanto, seguem pedindo colaboração para comprarem mais equipamentos que permitirão a contestação dos dados gerados pelo INEA. O **sr. Márcio** propôs de chamar o setor Gerar do INEA para apresentar os resultados, as condições de funcionamento e de aferição das estações de amostragem instaladas em Volta Redonda, ao COMDEMA.

Encaminhamentos:

- Agendamento de reunião com a **SMF, PGM e CGM** para esclarecimento quanto à criação do CNPJ do fundo;
- Conselheira Mariana, da OAB, irá resgatar o número do processo sobre os fundos do FUMCAM, junto ao Ministério Público;
- Apresentação do GT sobre os membros a serem convidados para a Comissão Organizadora da Etapa Municipal para a Conferência Nacional do Meio Ambiente;
- Apresentação do Comitê de Arborização e Corte de Árvores;

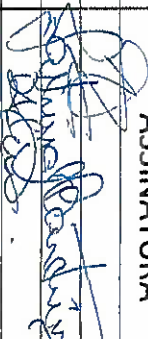
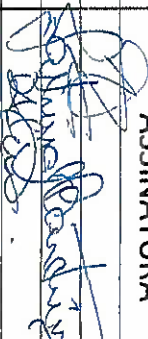
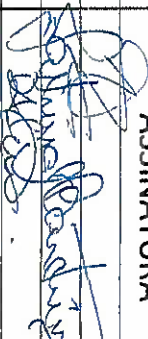
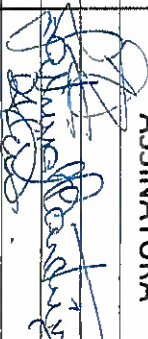
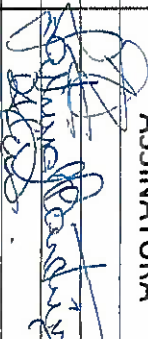
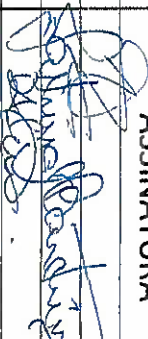
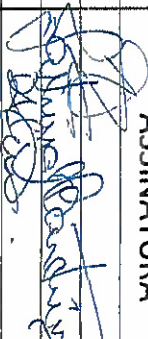
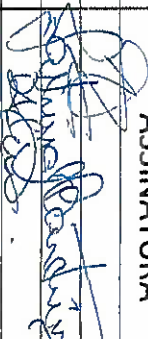
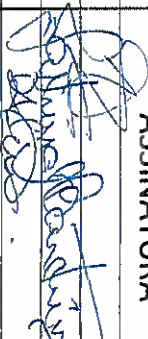
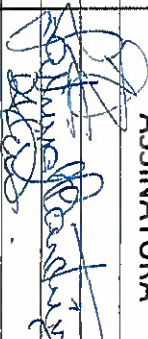
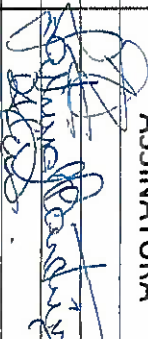
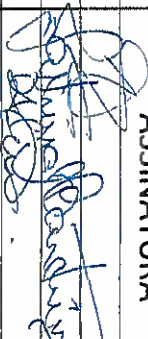
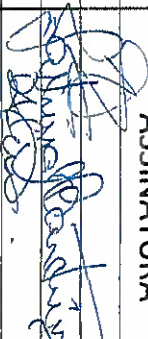


- A SMMA enviará à CSN um pedido de solicitação formal sobre o corte das árvores para que o COMDEMA possa avaliar a viabilidade do pedido da CSN, abrindo a possibilidade da CSN comparecer na próxima reunião do COMDEMA para apresentar sua proposta pessoalmente aos Conselheiros
- Apresentação da SMMA ao Conselho de um histórico com a relação com as cooperativas de catadores da cidade, juntamente com a previsão de abertura de um novo chamamento público para as cooperativas;
- Ofício à Câmara Municipal para a troca de membros vereadores no COMDEMA devido ao número de ausências dos últimos conselheiros nas reuniões;
- Convidar o INEA para apresentar os resultados, as condições de funcionamento e de aferição das estações de amostragem instaladas em Volta Redonda, ao COMDEMA.


Anderson Silva de Azevedo
Presidente do COMDEMA

LISTA DE PRESEÇA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE (COMDEMA) DE VOLTA REDONDA

21/06/24

	NOME	INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
1	VANDERSON C VAZ	CRBIO-02	
2	Flávia de Brito Ipatina Roubert	FAH/DK	
3	DANIELE ANDRADE SILVA	CREA-RJ	
4	Luiz Carlos Simão Viana	OR3	
5	MARCIA de Lencin Costa	ICMBIO	
6	Mayra Lordez Jemio	SAAE-VR	
7	GABRIELA LUIZ R. ACIO	SMA-VR	
8	MARCIO TRAZZO GUIMARÃES	ACIAP-VR	
9	Alencar de C. J. de Lencin	Sociedade Civil	
10	Anderson de Lencin	ICMBIO/MMA	
11	Uma Lourenço, Amanda R. Rocha,	Unifoa	
12	José Amathéa Oliveira	IFRJ	
13	Lygia M. Gomes	SMAA	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			